ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ ОТ УЧАСТЪК „ЮЖНА ПЕТРОВИЦА" НА НАХОДИЩЕ „ГЮДЮРСКА", ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И „ГОРУБСО-ЗЛАТОГРАД" АД, НА 14 ЮЛИ 2004Г., ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 20 ЮЛИ 2005Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 5 АПРИЛ 2007Г.

Днес, 08 октомври 2014г. в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката на основание Решение № 528 на Министерския съвет от 18.07.2014г. и чл. 20, ал. 4 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди от участък „Южна Петровица" на находище „Гюдюрска", община Златоград, област Смолян, сключен между министъра на икономиката и „Горубсо-Златоград" АД, гр. Златоград, на 14 юли 2004г., изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 20 юли 2005г. и допълнително споразумение № 2 от 5 април 2007г., между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов, наричан за краткост **„Концедент"**

и

"Минстрой Холдинг" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. «Г. М. Димитров» № 57, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 831493848, представлявано от Николай Вълканов – председател на Съвета на директорите и Неделчо Бонев – изпълнителен директор, наричан за краткост **„Концесионер"**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди от участък „Южна Петровица" на находище „Гюдюрска", област Смолян, се продължава с 15 (петнадесет) години, считано от 1 юли 2014г.

Чл. 2. Концесионерът се задължава в срок до 6 (шест) месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерството на икономиката и енергетиката актуализиран цялостен проект за разработване на находището за срока на действието на договора до 01.07.2028г., който след съгласуването му от министъра на икономиката и енергетиката става неразделна част от концесионния договор.

Чл.3. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложени в актуализирания цялостен работен проект по чл. 2, които не са били обект на оценка по ОВОС и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектът по ал. 1 да бъде разработен в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Чл. 4. (1) Концесионерът се задължава в срок до 6 (шест) месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение да представи в Министерството на икономиката и енергетиката актуализиран проект по чл. 6, ал. 2, т. 7 от този договор, за техническа ликвидация и/или рекултивация на концесионния обект за срока на продължението на концесията, който след съгласуването му от министъра на икономиката и енергетиката става неразделна част от концесионния договор.

(2) Проектът по ал. 1 задължително съдържа информация за размера на финансовото обезпечение по чл. 22 от концесионния договор.

(3) Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по ал. 1.

(4) Концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на продължението актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 6 (шест) месеца от подписване на настоящото споразумение да представи в Министерството на икономиката и енергетиката актуализирана програма по чл. 6, ал. 2, т. 8 от този договор, за опазване и възстановяване на околната среда за срока на продължението на концесията, която след съгласуването й от министъра на икономиката и енергетиката става неразделна част от концесионния договор.

(2) Концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката социална програма по чл. 6, ал. 2, т. 9 от концесионния договор на всеки 5 (пет) години от срока на продължението на концесията.

Чл. 6. Член 6, ал. 2, т. 19 се изменя така:

„19. да извърши инвестиции за периода 2014 – 2018г. в размер не по-малък от 555 000 щатски долара."

Чл. 7. Член 8, ал. 1 се изменя така:

„Чл. 8 /1/ Концесионерът извършва инвестиции, които се конкретизират по години в „Минимална инвестиционна програма" за всеки 5-годишен период от срока на продължението на концесията, съобразена с приложените разчети. Минималните инвестиции за периода 2014 – 2018г. са в размер на 555 000 щатски долара."

Чл. 8. Член 16, ал. 3 се изменя като след думите „парично концесионно възнаграждение" се поставя запетая и се допълва текстът „върху което се дължи данък върху добавената стойност (ДДС)".

Настоящият анекс съдържа 3 /три/ страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди от участък „Южна Петровица" на находище „Гюдюрска", община Златоград, област Смолян, сключен между министъра на икономиката и „Горубсо-Златоград" АД, гр. Златоград, на 14 юли 2004г., изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 20 юли 2005г. и допълнително споразумение № 2 от 5 април 2007г.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са следните приложения:

1. Разчет за усвояване на инвестиции в щатски долари за периода 2014-2018г.
2. Разчет за обемите на минно-проходческите работи и разходите за придобиване на ДМА
3. Разчет за линейни метри геолого-проучвателни сондажни работи и разходи за придобиване на ДМА
4. Разчет на разходите за екология

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И
ЕНЕРГЕТИКАТА:

ВАСИЛ ЩОНОВ

„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
НЕДЕЛЧО БОНЕВ

Табл. Приложение № 1

РАЗЧЕТ

за усвояване на инвестиции в щатски долари за периода 2014 - 2018 година

при условия на удължаване срока на концесия за добив на подземни богатства оловно-цинкови руди по реда на чл.36, ал.2

във връзка с Договор от 14.07.2004 година , в сила от 01.07.2002 година

Находище Гюдюрска - участък " Южна Петровица "

години		2014	2015	2016	2017	2018	Общо	Вид на инвестициите
Инвестиции /щ.д./		111000	111000	111000	111000	111000	555000	Минно проходчески работи , ГПР и техническо оборудване

Равностойност на Инвестициите в / лв. /								Вид на инвестициите
		111036	111036	111036	111036	111036	555180	Минно проходчески работи
300 л м *80 лв.		24000	24000	24000	24000	24000	120000	Геолого проучвателни сондажни работи
		31464	31464	31464	31464	31464	157320	Техническо Оборудване
		166500	166500	166500	166500	166500	832500	Общо инвестиции
111000 щ.д.*1,50 лв.		166500	166500	166500	166500	166500	832500	

Геолог : ....
/ инж. геолог З. Камбурова /

Маркшайдер : ....
/ инж. Н. Бурдева /

Технически директор : ..
/ инж. Евгени Михаилов /

Табл. Приложение № 3

РАЗЧЕТ

за обемите на Минно проходческите работи и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
при условия на удължаване срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства оловно-цинкови руди по реда на чл 36, ал 2 от ЗПБ
във връзка с Договор от 14.07.2004 год. , в сила от 01.07.2002 год.

Находище Гюдюрска - участък " Южна Петровица "

Вид ДМА	Разчет на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи														
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Общо
М П Р м3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	15000
в т ч. хоризонтални	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	12000
в т ч. вертикални	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3000
лева хор	78808	78808	78808	78808	78808	78808	78808	78808	78808	78808	78808	78808	78808	78808	78808	1182120
лева верт	32228	32228	32228	32228	32228	32228	32228	32228	32228	32228	32228	32228	32228	32228	32228	483420
Общо лева	111036	111036	111036	111036	111036	111036	111036	111036	111036	111036	111036	111036	111036	111036	111036	1665540

Забележка: Стойност 1 м3 хор. изработки - 98,51 лв. Стойност 1 м3 верт. изработки - 161,14 лв.
Стойноста на хоризонталните и вертикални изработки е съгласно анализи за 1 кубик минна маса без ДДС

Геолог :

/ инж. геолог З. Камбурова / / инж. Н. Бурдева / / инж. Евгени Михайлов /

Табл. Приложение № 4

РАЗЧЕТ

за линейни метри геолого - проучвателни сондажни работи и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
при условия на удължаване срока на предоставена концесия за добив на подземни богатства оловно-цинкови руди по реда на чл 36, ал 2 от ЗПБ
във връзка с Договор от 14.07.2004 год., в сила от 01.07.2002 год.

Находище Гюдюрска - участък " Южна Петровица "

Вид ДМА	Разчет на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи - Геолого проучвателни сондажни работи														
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Общо
ГПР л. м.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	4600
/лева/ л. м. ГПР	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	32000	368000
Общо лева	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	32000	368000

Забележка: Стойност на 1 л.м. Геолого-проучвателни сондажни работи - 80,00 лв. без ДДС

Геолог .... / инж. геолог З. Камбурова /

Маркшайдер ..... / инж. Н. Бурдева /

Технически директор .. / инж. Евгени Михайлов /